Lindström

Št. dokumenta: 64000

Stranka ter Lindström sklepata pogodbo, v nadaljnjem besedilu Pogodba. Nova pogodba nadomešča vse predhodne pogodbe med pogodbenimi strankami, ustno ali pisno, v zvezi s storitvami te pogodbe. Obnovitev pogodbe / aneks pa pogodbo dopolnjuje.

Stranka		Št. stranke	Davčna številka stranke:
Naslov za dostavo:		Poštna št	Kraj
Naslov za račun (v kolikor ni isti kot za dostavo):		Poštna št	Kraj
Kontaktna oseba za obračun:		Tel.	e-mail
Kontaktna oseba za storitev (v kolikor ni ista kot odgovorna oseba za obračun):		Tel.	e-mail
☐ Nova pogodba	☐ Obnovitev pogodbe/dopolnitev/aneks		

Artikli za najem		**Opis, količina, cena**						
Koda	**Naziv**	**Velikost**	**Kupcu prilagojen izdelek**	**Količina**	**Frekvenca menjave**	**Sezonske določitve**	***Cena/teden/kos*** *NAJEM*	**Povračilo (primer uničenja ali izgube) / kos**
				kos			€	€
				kos			€	€
				kos			€	€
				kos			€	€
				kos			€	€
				kos			€	€

Cene so brez DDV

Pričetek opravljanja storitve		
Navodila za dostavo		
	Delovni čas	
	Koda	Ključ ☐ da ☐ ne
Dodatne informacije		

Lindström

Št. dokumenta: 64000

Pogostost menjave, dostava	Lindström se zaveže, da bo dostavil, menjal in čistil predpražnike, kot je dogovorjeno v tej pogodbi ali pozneje dogovorjeno med pogodbenicama. Dostave se opravijo brez ločene dobavnice. Če je Lindstrom predpražnik založen z drugimi predmeti (težjimi) in jih voznik ne more zamenjati, se cena ne spreminja.
Spremembe v storitvi	Količine, velikosti ali modele predpražnikov lahko spremenite na zahtevo. Za spremembe prilagojenih predpražnikov (po meri) veljajo pravila o povračilu. Število uporabljenih predpražnikov lahko spremenite tako, da jih vrnete oz. nas predhodno o tem obvestite na mail pisarna.slovenia@lindstromgroup.com ter navedete, katere predpražnike je treba odstraniti iz uporabe. Zmanjšanje števila predpražnikov bo upoštevano pri izdajanju računov, ki se začne od tedna po vrnitvi. Spremembe nad 50 % začetnega zneska morajo biti dogovorjene posebej.
Lastništvo in obveznosti	Lindström je lastnik vseh izdelkov za najem, če ni drugače dogovorjeno. Lindström kupi tudi '**kupcu prilagojene izdelke'**, označene na pogodbi in dodatne nadomestne predpražnike, potrebne za ohranitev dogovorjenih pogojev storitve. Stranka je odgovorna za pridobitev dovoljenja za uporabo kakršnih koli avtorsko zaščitenih dizajnov ali dizajnov različnih blagovnih znamk, ki se uporabljajo na predpražniku. Ustvarjeni dizajn ostane v lasti Lindströma. Naročnik nima pravice uporabiti izdelka s tretjo osebo brez pisnega soglasja podjetja Lindström.
Povračilo stroškov	Kupec je odgovoren za izdelke, ki jih ima in je dolžan plačati povračilo stroškov v naslednjih primerih: • Izdelek je izgubljen, poškodovan ali uničen. • Izdelek se izloči iz uporabe zaradi izjemno hitre in neprimerne obrabe. • Vrnjeni izdelki, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo. • Za vse **kupcu prilagojene izdelke (DESIGN)**: ob prenehanju ali preklicu pogodbe ali ob spremembi modela. Pravila povračila stroškov za '**kupcu prilagojene izdelke'** temeljijo na starosti, izračunani od prve dobave. **Obdobje po prvi dostavi** / **% višine povračila** Pod 12 mesecev / 100 % 13 do 24 mesecev / 60 % 25 do 36 mesecev / 40 % nad 36 mesecev / 0 % Če je kupcu prilagojeni izdelek potrebno zamenjati, se bo predpražnik odgovarjajoče velikosti uporabljal do dostave novega kupcu prilagojenega predpražnika. Ob prenehanju ali odpovedi pogodbe, ali pri zmanjšanju števila predpražnikov ali pri spremembi dizajna, je kupec dolžan odkupiti zaloge kupcu prilagojenih izdelkov, vključno z zalogo za pranje (za 1 položen predpražnik je zaloga 2 kos). Celoten znesek 'kupcu prilagojenih izdelkov', je število predpražnikov, navedeno v pogodbi, plus količina predpražnikov, kupljenih za zalogo za pranje, da se zagotovi pravilno delovanje storitve na podlagi pogostosti menjave. Lastnik vrnjenih in odkupljenih izdelkov ostaja Lindström, ki bo zagotovil, da se bodo predpražniki primerno reciklirali.
Cena, izdajanje računov, rok plačila	Cena najema in drugi stroški storitve temeljijo na trenutnih cenah na enoto. Cene se lahko spremenijo z enomesečnim odpovednim rokom. Cene ne vključujejo DDV in drugih možnih zakonskih stroškov. Dogovorjene vrednosti najema bodo zaračunane tudi, če menjava predpražnikov ni mogoča zaradi kupca, če so predpražniki založeni ali obteženi z drugimi predmeti ali ko so prostori kupca med prazniki na dan menjave zaprti. Obračunsko obdobje je štiri (4) tedne, rok plačila pa 30 dni. Če se izjemoma obračunajo zamudne obresti, pa se zaračunajo v skladu z zakonom o zamudnih obrestih.
Načini plačila	Papirnat račun: ☐da Bančno nakazilo: **eRačun**: Email: Referenčna številka:
Rok veljavnosti pogodbe	Pogodba začne veljati od trenutka podpisa. Rok veljavnosti pogodbe je 12 mesecev (v nadaljnjem besedilu: rok veljavnosti). Po izteku tega obdobja bo pogodba veljala do nadaljnjega, razen če bo odpovedana v pisni obliki z najmanj 3-mesečnim odpovednim rokom.
Odpoved pogodbe	Vsaka pogodbenica ima pravico, da odstopi od pogodbe pred prenehanjem veljavnosti pogodbe, tako da drugo pogodbenico o tem pisno obvesti vsaj en (1) mesec prej. Če kupec prekine pogodbo iz katerega koli drugega razloga, kot je določen v splošnih pogojih, bo Lindströmu plačal odškodnino v znesku, ki znaša 50 (petdeset) odstotkov preostalega računa.
Splošni pogoji	Splošni pogoji, kot so priloženi tej pogodbi, veljajo za vse zadeve, ki niso določene v besedilu te pogodbe.
Datum in podpisi	Ta pogodba je bila sklenjena v (2) dveh izvodih, po en za vsako stranko. Predstavniki strank s tem zastopajo in jamčijo, da imajo polno zakonsko moč in pooblastila za podpis te pogodbe. **Kupec** / **Lindström** Datum in podpis / Datum in podpis Ime (z velikimi tiskanimi črkami): / Ime (z velikimi tiskanimi črkami):

Lindström

Št. dokumenta: 64000

1. Veljavnost splošnih pogojev podjetja Lindström

Ti pogoji veljajo za vse Pogodbe o storitvi, ki jih je izdal Lindström, vključno s pogodbami, sklenjenimi prek spletne storitve eLindström, in šteje se, da jih je kupec sprejel s podpisom Pogodbe o storitvi.
Ti Splošni pogoji so veljavni od 01.08.2020 do nadaljnjega obvestila.
Sprememba teh Splošnih pogojev je zavezujoča le, če je pisno dogovorjena.

2. Opredelitev pojmov in interpretacija

Besede in izrazi, ki se uporabljajo v teh Pogojih in v Pogodbi o storitvi imajo naslednji pomen:

- **Pogodba o storitvi:** Dogovor med Lindströmom in kupcem, ki določa dogovorjeni obseg storitev (nadalje lahko: Pogodba).
- **Kupcu prilagojeni izdelki:** Izdelki izven standardne ponudbe, posebej oblikovani za kupca in so predmet te pogodbe.
- **Kupec:** Pogodbena stranka, s katero je bila podpisana Pogodba o storitvi in katere korporativne podrobnosti so določene s Pogodbo o storitvi .
- **Dostava:** Transport, izročitev in/ali prevzem izdelkov od kupca, ki so bili na voljo za njihov predvideni namen.
- **Lindström:** subjekt Lindström iz Pogodbe (veljaven naziv tudi Lindstrom).
- **Pogodbeni stranki:** Lindström in / ali kupec, kot je navedeno v Pogodbi in v teh Pogojih
- **Cena:** Cena (-e) in / ali stopnja (-e) in/ali pristojbina (-e) za storitve in izdelke po dogovoru pogodbenic
- **Izdelek:** Blago in predmeti, ki so del posameznega servisa, ki je opisan v Pogodbi o storitvah.
- **Izdelek zunanjega ponudnika:** pogodbeno dogovorjen in potrjen Izdelek, ki ga ne izdeluje Lindstrom temveč eden njegovih pogodbenih partnerjev
- **Opis storitve:** Opredelitev in specifikacija obsega storitev in izdelkov
- **Storitev:** Storitve, opravljene v skladu s Pogodbo o storitvi, vključno z eLindström, ali kakršna koli dela, ki jih mora izvajati Lindström v skladu s Pogodbo.
- **Dostavna lokacija:** Naslov/lokacija, omenjena v pogodbi za izvajanje storitev.
- **Pogoji:** Ti Splošni pogoji

3. Storitve in izdelki

3.2 Pred začetkom storitve se pogodbeni stranki skupaj dogovorita o obveznostih kupca, da bo Lindström lahko opravljal storitve v skladu s Pogodbo o storitvi. Obveznosti kupca vključujejo (a niso omejene na) na primer zagotavljanje dostopa do kraja za zaposlene v Lindströmu, zagotavljanje infrastrukture (električna ali podatkovna omrežja) in odgovornost kupca pri usposabljanju končnih uporabnikov. Lindström si pridržuje pravico do izdelave popisa svojih izdelkov v prostorih kupca.

3.3 Vsi izdelki, ki so bili kupcu na razpolago kot del storitev, se uporabljajo samo za predvideni namen v skladu s Pogodbo o storitvi.

4. Lastništvo izdelkov

4.1 Če se Pogodbeni stranki ne dogovorita drugače, bo lastništvo izdelkov, vključenih v izvajanje storitev, ostalo pri Lindströmu v času veljavnosti pogodbe in nato do plačila Lindströmu v celoti, v skladu z odkupno klavzulo.

4.2 Ne glede na to, da izdelki morda niso prešli na kupca, tveganje iz tega prehaja na kupca v skladu s pogoji iz Pogodbe o storitvi, kupec pa je odgovoren za izdelke, ki jih ima v lasti in je odgovoren za izdelke in njihovo napačno uporabo. V primeru izgube ali poškodbe izdelka ali izjemno hitre obrabe, bodo uporabljena merila za povračila s cenami, kot so opredeljena v Pogodbi in njenih Prilogah.

4.3 Strogo prepovedano je, da izdelke v uporabi vzdržuje, pere, popravlja ali servisira druga oseba kot Lindström, če s Pogodbo o storitvi ni drugače dogovorjeno.

5. Cene in plačilo

5.1 Cena(e) je(so) določena(e) v Pogodbi in njenih Prilogah. Cene so brez DDV.

5.2 Lindström si pridržuje pravico prilagoditi cene (na primer na podlagi sprememb surovin, stroškov izdelave ali embalaže ali sprememb ravni storitev) in o tem obvesti kupca vsaj 30 dni prej, preden spremembe začnejo veljati. Lindstrom si pridržuje pravico spremembe cen glede na vsakoletno stopnjo inflacije, kot jo na dan obvestila o spremembi cen, poroča SURS za preteklih 12 mesecev in o tem obvesti kupca vsaj 30 dni prej, preden spremembe začnejo veljati.

5.3 Rok plačila je 14 dni neto od datuma izdaje računa, razen če je s pogodbo določeno drugače.

5.4 Če kupec ne izvrši plačila do zapadlosti, kupec plača obresti za zapadlo stanje po stopnji veljavnih zakonskih obresti. Kupec bo odgovoren za vse stroške izterjave. Če kupec po prejemu treh opominov ne izvrši plačila, si Lindström pridržuje pravico prenehati opravljati storitve in/ali odstopiti od pogodbe ter prenesti izterjavo neporavnanih terjatev na tretjo osebo.

5.5 Vsa plačila bodo izvedena z bančnimi ali elektronskimi nakazili. Lindström ne bo sprejel nobenih denarnih plačil (ne posluje z gotovino).

6. Motnje v storitvah, napake in pravila za odškodnino

6.1 Lindström bo kupca nemudoma obvestil, takoj ko ugotovi napako ali motnjo v storitvah.

6.2 V tednih, ki vključujejo praznike, redna dobava lahko odstopa od normalnega časovnega razporeda dobave.

6.3 **Kupec bo v štirinajstih (14) dneh obvestil Lindström v primeru kakršnih koli zamud, okvar ali napak** v zagotovljenih storitvah ali izdelkih.

6.4 Lindström popravi napako tako, da poškodovane izdelke nadomesti z naslednjo možno redno dostavo ali kupca obvesti o predvidenem datumu dostave. V primeru, da to ni mogoče, Lindström povrne neposredno škodo, povzročeno kupcu, ob upoštevanju omejitve odgovornosti, kot je opisano v teh pogojih.

6.5 **V primeru, da zamudo povzroči višja sila ali razlogi, ki jih povzroči kupec, Lindström ne odgovarja za motnje v storitvah.**

6.6 V primeru najetih izdelkov in storitev je nadomestilo za zamujene ali napačne izdelke ali storitve iz čl.6.3. omejeno največ na 4-tedensko fakturno vrednost zakasnjenih ali pokvarjenih izdelkov ali storitev v zadnjih dveh (2) obdobjih izdajanja računov (brez DDV).

6.7 **Lindström ne bo plačal nadomestila**, če je skupni znesek nadomestila manjši od 100 EUR (brez DDV).

6.8 **Razen zgoraj navedenih določb 6.4, 6.6 in 6.7, Lindstrom ne bo sprejel nobene druge obveznosti ali odškodninskega zahtevka.**

7. Prenehanje, odpoved, odkup in odškodnina

7.1 Ne glede na dogovorjeno obdobje veljavnosti pogodbe ima vsaka pogodbena stranka pravico do preklica te pogodbe s takojšnjim učinkom, če

a) druga pogodbena stranka stori bistveno kršitev katerega koli pogoja te pogodbe in takšne kršitve ne odpravi v 30 dneh po prejemu tretjega pisnega obvestila druge pogodbene stranke o isti kršitvi, ali

b) če je druga pogodbena stranka nesolventna, prijavi stečaj, se začne proti njej postopek likvidacije, proda vse svoje premoženje, konča poslovanje ali drugače preneha s svojimi plačili (tj. neplačilom zapadlih plačil za dva zaporedna računa) ali

c) je pogodbeno razmerje z drugo pogodbeno stranko postalo nezakonito zaradi bistvene spremembe nadzora ali lastništva druge pogodbene stranke ali kako drugače. Pogodbeni stranki takoj, brez nepotrebnega odlašanja, obvestita drugo pogodbeno stranko o takih pomembnih spremembah lastništva ali nadzora.

7.2 V primeru, da Lindström stori isto bistveno kršitev pogodbe, na katero ga druga pogodbena stranka trikrat (3x) pisno obvesti v 60-dnevnem obdobju, in takšne kršitve ne odpravi v 30 dneh po prejemu tretjega pisnega obvestila po prejemu, ima kupec pravico po izteku omenjenega 30-dnevnega roka odpovedati pogodbo in odgovornost za odkup ne bo veljala.

7.3 V vseh primerih prenehanja ali odpovedi pogodbe (razen točke 7.2.) je kupec dolžan upoštevati obveznosti iz Pogodbe, vključujoč odpovedni rok in odkup, ki zajema odkup izdelkov, ki jih kupec uporablja, shranjene izdelke, polizdelke ter tkanine in zalogo v skladišču, kot je opredeljeno v pogodbi. Odkup začne veljati v enem (1) mesecu po začetku veljavnosti prenehanja ali preklica

7.4 V primeru kršitve Pogodbe s strani kupca (poleg določb 7.1.b in 7.1.c), kupec v primeru odpovedi zaradi kršitve pogodbe poleg odkupa, kot je opredeljen v pogodbi, plača odškodnino v višini skupne pogodbene vsote za preostali čas pogodbe.

8. Spremembe izdelkov in storitev

8.1. Lindström si pridržuje pravico do sprememb obsega in specifikacij svojih Izdelkov in storitev, da bi zagotovil dogovorjene ravni kakovosti.

8.2. Pogodbeni stranki se predhodno dogovorita o vseh spremembah obsega in specifikacij izdelkov in storitev, ki lahko vplivajo na cene.

8.3. V primeru spremembe kolekcije delovnih oblačil je kupec dolžan odkupiti izdelke, ki jih uporablja, shranjene izdelke, polizdelke, tkanine v skladišču, kot je opredeljeno v pogodbi.

8. Oddaja naročil podizvajalcem

9.1. Lindström si pridržuje pravico, da za izvajanje pogodbenih obveznosti uporablja podizvajalce.

9.2. Uporaba kakršnih koli podizvajalcev ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenih strank iz te pogodbe.

10. Obdelava osebnih podatkov

10.1. Vsaka pogodbena stranka se zavezuje, da bo pri obdelavi osebnih podatkov spoštovala veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Če pogodbena stranka osebne podatke prenese na drugo pogodbeno stranko, je odgovorna za zagotovitev, da ima pravico do prenosa takšnih podatkov. Če obe pogodbeni stranki delujeta kot upravljavca podatkov, je vsaka pogodbena stranka odgovorna za obveznosti upravljavca podatkov, vključno z obstojem zakonite podlage za obdelavo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

10.2. 30Če je pogodbena stranka izključno obdelovalec podatkov, druga pogodbena stranka pa upravljavec podatkov v zvezi z nekaterimi osebnimi podatki, se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta v skladu s Splošnimi predpisi o varstvu podatkov sklenili pogodbo o obdelavi podatkov.

10.3. V storitvah, ki vključujejo kupca za prenos osebnih podatkov svojih zaposlenih in uporabnikov storitev v Lindström, Lindström dopolnjuje podatke z dodajanjem potrebnih podrobnosti za zagotavljanje storitve. Zaradi tega je Lindström upravljavec osebnih podatkov, saj vzdržuje evidenco uporabnikov storitev, vključno z osebnimi podatki, na podlagi katerih je mogoče prepoznati posameznike.

10.4. Lindstrom zbira in obdeluje samo osebne podatke, ki so potrebni v smislu storitve, ki jo zagotavlja. Ko podatki niso več potrebni, jih Lindström bodisi izbriše iz registra ali pa jih obdela tako, da identifikacija oseb ni mogoča. Po izteku pogodbe Lindström nima razlogov za nadaljevanje shranjevanja ali obdelave osebnih podatkov.

10.5. Politika zasebnosti podjetja Lindström je na voljo na Lindströmovi spletni strani, www.lindstromgroup.com

10. Lastništvo in uporaba podatkov

10.1. Lindström zbira podatke o uporabi in dejavnostih z različnimi metodami v zvezi s prodajo, dostavo, uporabo in porabo izdelkov in storitev Lindström ter drugače pomembnimi podatki, ki se nanašajo na poslovanje Lindströma, »Podatki«.

10.2. Lindström si lasti podatke v celoti in so njegova last. Lindström ima pravico, da se po svoji prosti presoji in kadar koli odloči o zbiranju podatkov, opustitvi zbiranja podatkov in uporabi podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

10.3. Kupec ima pravico, da za ločeno dogovorjeno uporabo in plačilo zahteva dostop do podatkov, zbranih v prostorih kupca. Če kupec zahteva zbrane podatke in Lindström te podatke razkrije, je kupec dolžan obdelovati in shraniti podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

10.4. Če Lindström kupcu razkrije podatke, se podatki kupcu razkrijejo »takšni, kot so« in »kot so na voljo«, Lindström pa ne daje nobenih zagotovil ali garancij glede podatkov ali njihove pravilnosti (vključno z garancijami oz. jamstvi za kršitev kakršnih koli pravic intelektualne lastnine tretjih oseb v zvezi s podatki) in kupec je izključno odgovoren za uporabo takšnih podatkov.

11. Zaupni podatki kupca

12.1 Podatke, ki jih je Lindström razkril kupcu, lahko označimo kot zaupne podatke o strankah in so zaupna last Lindströma. Kupec ni upravičen do posredovanja zaupnih podatkov o strankah brez predhodnega pisnega soglasja Lindströma.

12.2 Kupec potrjuje, da ima in nenehno izpolnjuje posodobljene pisne smernice in pravila delovanja za operativno, upravljavsko, fizično in tehnično varovanje zaupnih podatkov o strankah ter za zagotovitev, da se zaupni podatki o strankah ne izgubijo, uničijo, spremenijo, kdor koli jih je brez dovoljenja ali po naključju odkril, razkril ali do njih dostopal. Kupec takoj obvesti Lindström, če sumi, da je zaupne podatke o strankah zasegla tretja oseba ali so bili nezakonito razkriti tretji osebi, izgubljeni, uničeni ali spremenjeni.

12.3 Kupec je odgovoren za škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi uporabe in shranjevanja razkritih zaupnih podatkov o strankah. Kupec se zavezuje, da bo nosil vse stroške, ki jih Lindström lahko povzroči zaradi nezakonite uporabe ali shranjevanja zaupnih podatkov o strankah, razkritih kupcu ali zaradi kakršne koli druge zlorabe in se na lastne stroške zaveže, da bo branil interese Lindströma na način in v obsegu, ki ga zahteva Lindström.

12.4 Na zahtevo Lindströma kupec bodisi (i) vrne Lindströmu vse zaupne podatke o strankah bodisi (ii) uniči zaupne podatke o strankah v skladu z navodili Lindströma in Lindströmu pisno potrdi, da je z zaupnimi podatki o strankah ravnal v skladu z Lindströmovo prošnjo. Kupec pa lahko obdrži kopijo zaupnih podatkov o strankah, potrebnih za izpolnitev njegovih zakonskih obveznosti.

12. Pravice intelektualne lastnine

12.1. Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s storitvami in izdelki, vključno z avtorskimi pravicami in pravicami oblikovanja, so last Lindströma. Zaradi jasnosti je navedeno, da pravice intelektualne lastnine ne bodo prenesene na kupca na podlagi te pogodbe ali njenih prilog.

12.2. Kupec se strinja, da ima Lindström, kjer to zahteva kupec, pravico do tihe koristi v uporabi korporativnih logotipov ali drugih modelov, ki so v lasti kupca.

12.3. Kupec Lindströmu povrne stroške ali škodo, ki so posledica kršitve tega razdelka.

13. Višja sila

13.1. Nobena pogodbena stranka ni odgovorna drugi pogodbeni stranki za kakršno koli zamudo ali neizpolnitev svojih obveznosti iz pogodbe, kadar takšno zamudo ali neuspeh povzroči nepredvidljiv ali neizogiben dogodek ali okoliščina, ki je zunaj razumnega nadzora te pogodbene stranke, pod pogojem, da pogodben stranki uporabita vsa razumna prizadevanja za ublažitev učinkov takih okoliščin.

13.2. Višja sila med drugim pomeni (a ni omejena na) industrijsko ukrepanje, teroristična dejanja, blokado, embargo, sankcije, nezmožnost Lindströma, da pridobi ali obnovi kakršno koli soglasje, pod pogoji, ki so ugodni v vseh pomembnih pogledih, kot tisti, ki jih vsebuje prvotno soglasje, ki se nanaša na Lindströmov posel; škodo, ki jo povzročajo vremenske in druge naravne okoliščine, omejevanje oskrbe z energijo ali vodo, požar, nesrečo in vojno ali druge enakovredne okoliščine, kibernetske napade ali podobne poskuse pridobitve nezakonitega dostopa do računalniških omrežij ali sistemov Lindström, na katere prizadeta pogodbena stranka nima možnosti vplivanja.

13.3. V primeru višje sile prizadeta pogodbena stranka nemudoma obvesti drugo pogodbeno stranko o možnih posledicah v zvezi s storitvami.

14. Omejitev odgovornosti

14.1. Lindström ne odgovarja za kakršne koli posredne ali posledične izgube, vključno z nadomestili, ki jih je treba plačati tretji osebi, izgubo dobička ali škodo, ki je posledica izgube ali prekinitve proizvodnje ali prihodkov.

14.2. Odgovornost Lindströma v zvezi s to pogodbo je v vseh primerih omejena na znesek nadomestila, ki jih je treba plačati za zadevne izdelke, ki so predmet Pogodbe o storitvi, v višini največ 4-tedenske fakturne vrednosti zadevnih najetih izdelkov v zadnjih dveh (2) obdobjih izdajanja računov (brez DDV), dodatno upoštevajoč člen 6.7.

14.3. Omejitve obveznosti v tem dokumentu se ne uporabljajo v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve.

15. Zaupnost in dodelitev pogodbe

15.1. Pogodbeni stranki se strinjata, da ne bosta razkrili tretjim osebam informacij o izdelkih, opisa storitev, informacij o cenah ali kakršnih koli drugih informacij, ki se lahko štejejo za komercialno občutljive.

15.2. Nobena pogodbena stranka ne sme brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke zaupati nobene informacije, povezane s pogodbo, tretji osebi med trajanjem pogodbe ali po njeni odpovedi.

15.3. Pogodbe ni mogoče dodeliti tretji osebi brez soglasja druge pogodbene stranke. Vendar si Lindström pridržuje pravico, da pogodbo dodeli drugemu subjektu, ki pripada isti skupini družb.

16. Reševanje sporov

16.1. Vsi spori v zvezi s pogodbo naj bi se reševali v pogajanjih med pogodbenima strankama. Obveznost pogajanja ne preprečuje Lindströmu, da začne arbitražni postopek.

16.2. Če rešitve ni mogoče doseči, se spori rešijo v Ljubljani z arbitražnim postopkom v skladu z arbitražnimi pravil Slovenske gospodarske zbornice. Število arbitrov je eden.

17. Veljavna zakonodaja in jurisdikcija

Te pogoje in morebitne spore ali zahtevke, ki izhajajo iz ali so v povezavi z njim ali njegovo vsebino ali oblikovanjem, urejajo zakoni Republike Slovenije.

18. Reference

Pogodben stranki se lahko sklicujeta med seboj in na svoje sodelovanje brez ločenega dovoljenja. Kadar se v marketinškem materialu uporablja referenca, se o tem dogovorita ločeno.